Términos de uso de los productos Roku

Estos términos rigen el uso de su(s) producto(s) Roku (el dispositivo y el software instalado o que viene con el producto), que es operado por Roku Inc. y/o sus subsidiarias y afiliadas. Mediante el uso o la activación de su dispositivo, la vinculación de su cuenta Roku con un dispositivo Roku o la combinación de su dispositivo Roku con otros productos Roku que están vinculados con su cuenta Roku, usted acepta estos términos. Si no está de acuerdo con estos términos, no tiene el derecho de usar el producto Roku.

Al aceptar estos términos, también acepta que: (1) toda disputa que surja entre nosotros se resolverá mediante arbitraje vinculante (lo que significa que ambas partes renunciamos al derecho a resolverlo ante un tribunal) y que (2) el software instalado en sus dispositivos Roku podría actualizarse automáticamente.

Ciertas características, funcionalidades y contenidos del producto podrían estar sujetos a términos adicionales, que se le informarán en el momento de ofrecerle esos servicios. Nos reservamos el derecho (en cualquier momento) de modificar, suspender o eliminar ciertas características, funcionalidades o contenidos de su dispositivo Roku.

Uso de los productos Roku
Deberá crear una cuenta Roku para acceder al contenido, como The Roku Channel, y a las características y funcionalidades de su dispositivo Roku. El acceso a The Roku Channel (cuando esté disponible) está sujeto a los Términos de uso de The Roku Channel. Nuestra Política de privacidad brinda información sobre cómo recopilamos, usamos y divulgamos información de nuestros usuarios y el uso de nuestros productos.

Los productos Roku están destinados solo para su uso personal, y no comercial. Su dispositivo Roku solo puede usarse en el país donde se vendió el producto (o según se especifique en el sitio web de Roku). El software solo puede usarse con el dispositivo en que fue instalado. Algunos productos de software están sujetos a los términos de una licencia separada y el derecho para acceder y usar ese software se rige por los términos del código otorgado bajo una licencia separada. Si infringe estos términos, tenemos el derecho de suspenderle o cancelarle el derecho de acceso a su cuenta o de uso de sus productos Roku. No puede realizar las siguientes acciones:

- copiar, modificar, adaptar, distribuir, traducir o crear obras derivadas del software (salvo que lo permitan los términos que rigen cualquier código otorgado bajo una licencia separada);
- descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o de otro modo intentar obtener el código fuente del software (salvo en la medida que dichas acciones no estén prohibidas en virtud de la legislación aplicable y, en ese caso, solo si es esencial para alcanzar la interoperabilidad con otro software, se realiza solo con el fin de alcanzar dicha interoperabilidad y no se divulga o usa para crear un software similar);
- vender o transferir el software de Roku de forma separada del dispositivo; o
- desactivar, evitar, eludir o interferir con cualquier mecanismo de seguridad o medidas de control de acceso.

Restricciones
La copia o redistribución de cierto contenido está estrictamente prohibida, y, para evitar o restringir cualquier copia o redistribución de cualquier contenido, se podrían utilizar la gestión de derechos digitales u otras tecnologías, que usted acepta no tratar de eludir ni evitar. Cierto contenido solo está disponible en aquellos países donde se ha autorizado la venta del dispositivo. Si intenta acceder al contenido fuera de estos países, los derechos otorgados en virtud de estos términos no serán aplicables. Algunos proveedores de contenido podrían usar tecnologías para determinar o verificar su ubicación, y es posible que usted no pueda usar el producto Roku para acceder al contenido fuera del país designado. Usted es responsable de cumplir con cualquier ley de importación o exportación aplicable al uso de sus productos Roku.

Actualizaciones del software
De vez en cuando, el software instalado en su dispositivo Roku podría requerir una actualización o un proveedor de contenido podría actualizar la aplicación de software que usted utiliza para acceder a su contenido (su aplicación de canal) en su dispositivo Roku. Las actualizaciones incluyen, entre otras, correcciones de errores, mejoras en la interfaz del usuario o en cómo accede al contenido, actualizaciones con fines de seguridad, y otros cambios que podrían agregar, modificar o eliminar ciertas características y funcionalidades. Estas actualizaciones se realizan automáticamente a través de Internet (podrían aplicarse cargos por el uso de datos) y a menudo se completan sin interferir con su uso; sin embargo, algunas actualizaciones del software de Roku podrían requerir que reinicie el dispositivo. Las actualizaciones son necesarias para mantener el funcionamiento y la funcionalidad de su producto Roku o la compatibilidad con los proveedores de contenido y sus servicios, y usted no puede desactivarlas.

Servicios de voz
Si su producto es compatible con los comandos de voz (lo que dependerá de su país de residencia), puede usar su voz para controlar su dispositivo Roku (para buscar contenido, cambiar las entradas, iniciar los canales y mucho más) a través de (1) la app móvil de Roku o (2) un control remoto compatible de Roku activado por voz. Cuando usa las funciones de voz, nos autoriza (y autoriza a nuestros proveedores de servicios que nos ayudan a brindar estos servicios) a grabar, procesar y almacenar una grabación y/o lectura de lo que se dijo junto con la información relacionada de su dispositivo Roku con el fin de prestarle estos servicios. Visite el soporte técnico para obtener más información.

Derechos de propiedad exclusiva de Roku
El software de Roku es propiedad exclusiva de Roku (y/o sus licenciantes) y está protegido por las leyes de derechos de autor, de marca registrada y demás leyes de los Estados Unidos y de otros países. Roku (o sus licenciantes correspondientes) se reserva todos los derechos que no se le hayan otorgado expresamente en estos términos. Usted no puede eliminar, alterar ni ocultar ningún aviso de derechos de autor, marca registrada, marca de servicio u otros derechos de propiedad incorporados o que acompañen su producto Roku o de cualquier contenido proporcionado a través del producto Roku.

Descargos de responsabilidad
Con excepción de la garantía limitada del producto que viene con su dispositivo, los productos y servicios de Roku se proporcionan "COMO SE ENCUENTRAN" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD", y en la máxima medida que lo permita la legislación aplicable, NOS

SABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO

PARTICULAR O DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA EMERGENTE DURANTE LA NEGOCIACIÓN O LOS USOS COMERCIALES. No brindamos ninguna garantía de que los servicios proporcionados por el producto satisfarán sus requerimientos, ni que estarán disponibles de forma ininterrumpida, segura o libre de errores. No brindamos ninguna garantía sobre la calidad de ninguna información o contenido proporcionados a través del producto.

Limitación de responsabilidad
CUANDO ASÍ LO PERMITA LA LEY, NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, EMERGENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODAS LAS PRETENSIONES LEGALES Y EN VIRTUD DE TODAS LAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA (QUE PAGÓ) POR ESTE DISPOSITIVO ROKU. EN NINGUNO DE LOS CASOS SEREMOS RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE NO SEA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE.

Exclusiones
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, o la exclusión o limitación de la responsabilidad por los daños emergentes o indirectos, por lo que es posible que las exenciones y limitaciones de responsabilidad antes mencionadas no apliquen a usted.

Arbitraje de disputas
Todas las reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con su cuenta Roku o cualquier producto o servicio de Roku se resolverán exclusivamente a través del arbitraje, de acuerdo con estas Políticas de resolución de disputas, a menos que haya optado por no participar o se aplique otra excepción. Ambas partes aceptamos que todas las reclamaciones solo pueden llevarse a cabo de forma individual (y no en una acción colectiva, consolidada o representativa).

Ley aplicable, jurisdicción y fuero
Estos términos se rigen por las leyes del estado de Delaware, sin perjuicio de lo dispuesto por los principios del conflicto de leyes que podrían establecer la aplicación de la ley de otra jurisdicción. Si, por cualquier razón, una reclamación procede en un tribunal en lugar de en un arbitraje, ambas partes acordamos que la jurisdicción exclusiva y el fuero para cualquier procedimiento legal es el tribunal federal del Distrito Norte de California o el tribunal estatal en el condado de Santa Clara, California.

Disposiciones generales
Estos términos se pactan entre usted y Roku, y ninguna otra persona tiene derecho a exigir el cumplimiento de estos términos en su nombre. Sus derechos no son transferibles. Cada párrafo está destinado a tener autonomía. Si algún tribunal o autoridad pertinente determina que cualquiera de los términos es inválido o inexigible, dicho término se aplicará en la máxima medida permitida, mientras que los términos restantes seguirán teniendo plena vigencia y efecto. Si nos demoramos en exigir el cumplimiento de estos términos, o si decidimos no hacerlo, ello no significará que hemos renunciado a nuestros derechos o que usted no tiene que cumplir con estos términos. Estos términos podrían modificarse de vez en cuando. Si realizamos cambios materiales en estos términos, publicaremos los términos modificados en nuestro sitio web y también podríamos notificarlo a través de su producto Roku o su cuenta Roku. El uso que

haga después de la entrada en vigencia de los cambios constituirá su aceptación de tales cambios. Si no está de acuerdo con los nuevos términos, es posible que no pueda continuar usando el producto con su cuenta Roku.

Cómo contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre estos términos, puede contactarnos.

Entrada en vigencia: 17 de octubre de 2020

© 2008-2026 Roku, Inc.